

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6078/2539

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ นวชน กิจ
จำกัด

โจทก์

นางสาว นิรชรา ตันติศักดิ์ หรือโฮตรม
วานนท์ กับพวก

ผู้ร้อง

ใน ฐานะ ทายาทโดยธรรม

ผู้ร้อง

นาง จินตนา โฮตรมวานนท์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14 (5), มาตรา 240

ป.วิ.พ. มาตรา 288

ผู้ร้องยื่นคำร้องขจัดทรัพย์ที่พิพาทที่โจทก์นำยึดทรัพย์ของจำเลย โจทก์ให้การว่า ผู้ร้องรับโอนที่พิพาทจากจำเลยโดยคบคิดกันฉ้อฉล ดังนี้ หากโจทก์นำเจ้าพนักงาน บังคับคดียึดที่พิพาทภายใน 1 ปี นับแต่โจทก์ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือ ภายใน 10 ปี นับแต่จำเลยโอนที่พิพาทให้ผู้ร้อง ก็ถือว่าการยึดทรัพย์เป็นการกระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนการฉ้อฉล ซึ่งทำให้อายุความเกี่ยวกับการเพิกถอนการฉ้อฉลสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 193/14(5) และตราบใดที่พิพาทยังถูกยึดอยู่เหตุที่จะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงก็ยังไม่สิ้นสุด อายุความจึงยังไม่เริ่มนับ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 240

คดีสืบเนื่องมาจาก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งสามในฐานะทายาทนางจินตนาาร่วมกันชำระเงินตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์และหนังสือรับสภาพหนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ โดยให้รับผิดไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่จำเลยทั้งสามคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 47638 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์มรดกของนางจินตนา

ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องทั้งสามเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยทั้งสามในคดีนี้ ที่ดินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องทั้งสามมิใช่ทรัพย์มรดกของนางจินตนาซึ่งตกทอดให้แก่ผู้ร้องทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรม โจทก์ไม่มีสิทธินำยึดขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด

โจทก์ให้การว่า ที่ดินที่โจทก์นำยึดมิได้เป็นของผู้ร้องทั้งสามแต่เป็นทรัพย์มรดกของนางจินตนา ซึ่งตกทอดให้แก่ผู้ร้องทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรม ผู้ร้องทั้งสามได้ที่ดินมาโดยนางจินตนามารดา ยกให้โดยเสน่หาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2532 ก่อนนางจินตนาถึงแก่กรรมเพียง 18 วัน อันเป็นการคบคิดกันฉ้อฉล เนื่องจากนางจินตนาไม่ต้องการให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ ทำให้โจทก์เสียเปรียบ ผู้ร้องทั้งสามไม่มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขอ

ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นควรวินิจฉัยฎีกาของผู้ร้องทั้งสามในปัญหาว่า การที่โจทก์ทราบเรื่องที่ดินจินตนาโอนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสามเมื่อเดือนกันยายน 2534 แต่มิได้ฟ้องขอให้เพิกถอนการโอน คดีขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 240 หรือไม่เสียก่อนเห็นว่า แม้นายวัชรินทร์ นิลโมจน์ พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้แทนโจทก์ในการบังคับคดีจะเบิกความตอบทนายผู้ร้องทั้งสามถามค้านว่าพยานทราบเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2534 ว่า ที่ดินพิพาทมีชื่อผู้ร้องทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งถือได้ว่าโจทก์รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนการฉ้อฉลแล้วก็ตาม แต่โจทก์ก็ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดที่ดินพิพาทเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 ซึ่งเป็นการกระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนการฉ้อฉล และยังอยู่ภายในกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่เวลาที่โจทก์ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนดังกล่าวอายุความย่อมสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/14(5) และทราบได้ที่ดินพิพาทยังถูกยึดอยู่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงก็ยังไม่สิ้นสุด อายุความไม่เริ่มนับใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/15 วรรคสองดังนั้นเมื่อผู้ร้องทั้งสามมาร้องขัดทรัพย์ฯว่า ที่ดินพิพาทที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องทั้งสาม โจทก์ต่อสู้ว่ายังเป็นของนางจินตนาโดยการโอนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสามเป็นการคบคิดกันฉ้อฉล คดีจึงไม่ขาดอายุความ ทั้งนี้แต่วันที่ 26 มกราคม 2532 ที่นางจินตนาขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสามยังไม่พ้น 10 ปี ก็ไม่ขาดอายุความ ฎีกาข้อนี้ของผู้ร้องทั้งสามฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อต่อไปซึ่งผู้ร้องทั้งสามฎีกาว่า ที่ดินพิพาทมีชื่อผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งผู้ร้องทั้งสามได้มาโดยนิติกรรมที่นางจินตนาขายให้โดยเสนหา มิได้ได้มาโดยทางมรดกจึงมิใช่ทรัพย์มรดกของนางจินตนาที่โจทก์จะยึดมาชำระหนี้ได้และ

โจทก์นำสืบไม่ได้ตามข้อกล่าวอ้างว่า นางจินตนาโอนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสาม โดยไม่สุจริตจึงเพิกถอนการโอนไม่ได้ เห็นว่าแม้ที่ดินพิพาทจะมีชื่อผู้ร้องทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งผู้ร้องทั้งสามได้มาโดยนิติกรรมที่นางจินตนายกให้ก็ตามแต่หากได้ความว่าการยกให้นั้นเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบอันเป็นการฉ้อฉล โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็อาจยึดที่ดินพิพาทได้ซึ่งข้อนี้โจทก์ได้นำสืบนางวิณา สุข ภิรมย์เกษมและนายวัชรินทร์เป็นพยานฟังได้ว่า นางจินตนาเป็นหนี้โจทก์ประมาณ 1,600,000 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว นางจินตนาชำระให้เพียงบางส่วนและขอ ผัดผ่อนเรื่อยมา ต่อมานางจินตนาถึงแก่กรรมโจทก์จึงฟ้องผู้ร้องทั้งสามเป็นจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมของนางจินตนาให้ชำระหนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ร้องทั้งสามชำระหนี้ของนางจินตนาแก่โจทก์รวมเป็นเงิน 1,473,824.18 บาทพร้อมดอกเบี้ยโดยให้รับผิดไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้แก่ผู้ร้องทั้งสามตามสำเนาคำพิพากษา เอกสารหมาย ร.13ก่อนถึงแก่กรรมเพียง 18 วัน นางจินตนาได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสามโดยเสน่หาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2532 จากข้อเท็จจริงที่ได้ความดังกล่าวประกอบกับผู้ร้องที่ 2 เบิกความรับว่านางจินตนามีเพียงเงินฝากในธนาคารเป็นเงิน 141,381.46 บาทซึ่งไม่พอชำระหนี้โจทก์ และไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีกดังนี้ พฤติการณ์แห่งคดีย่อมน่าเชื่อตามข้อกล่าวอ้างของโจทก์ว่านางจินตนาโอนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสามโดยเสน่หาโดยรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบอันเป็นการฉ้อฉลโจทก์นำสืบได้ตามข้อกล่าวอ้าง จึงเพิกถอนการโอนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 ที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์มรดกของนางจินตนาอันตกทอดให้แก่ผู้ร้องทั้งสามโจทก์นำยึดเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ฎีกาข้อนี้ของผู้ร้องทั้งสามฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ